

EASTLAWS

E.L. Ref. No.: 1381710

Emirate of Dubai – Court of Appeal – Commercial Judgments

Commercial Appeal

Cassation Appeal No. 1539 of 2022 (Judicial)

Hearing Date: 13 September 2023

[Appeal Dismissed and Appealed Judgment Upheld]

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

**In the Name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of
Dubai**

Dubai Court of Appeal

**At the public hearing held on 13 September 2023 at the premises of Dubai Court of
Appeal**

In Appeal No. 1539 of 2022 (Commercial)

Facts of the Appeal

Whereas, on 31 August 2021, the Applicant, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, filed an application for the commencement of bankruptcy proceedings on the grounds that he had become financially indebted, his financial position had become unstable, and he had ceased to pay his debts for a period exceeding thirty (30) consecutive business days. The Applicant submitted a bundle of documents, which the Court reviewed. The Court appointed an expert who submitted his report, and the Public Prosecution was notified and filed a memorandum setting out its opinion. At the hearing held on 15 June 2022, the Court rendered its judgment dismissing the application.

Whereas the said judgment was not accepted by the Claimant, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, he challenged the same by way of the present appeal pursuant to a statement of appeal filed on 4 July 2022 and duly served in accordance with the law, whereby he sought, in conclusion: First: the admission of the appeal in form. Second: the reversal of the appealed judgment and the issuance of a judgment declaring the Applicant bankrupt, ordering the liquidation of his assets, and fixing 31 December 2017 as the provisional date of suspension of



أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحللاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي

I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

payments. Third: reassigning the matter to the previously appointed expert to properly examine the assignment in light of the documents delivered thereto, which were allegedly not submitted on the basis that the expert had not reviewed them through his email and had stated that the Appellant had failed to provide the same, contrary to the facts and the documents submitted before the Honorable Court, and obliging the expert to examine the assignment in light of the submitted documents. Fourth: ordering that the costs, fees, and legal expenses be borne by the bankruptcy estate.

The appeal was founded on the basis that the Court of First Instance had grounded its judgment on the following: "As confirmed in the expert's report, the Applicant failed to submit the audited financial statements or trial balances relating to AL TURFAH BUILDING CONTRACTING L.L.C, as well as a report issued by Al Etihad Credit Bureau in the name of the bankruptcy applicant. Accordingly, the expert was unable to ascertain the true current financial position of the debtor and the extent to which the restructuring of his assets was possible. This demonstrates that the bankruptcy applicant concealed the manner in which his assets were dealt with and his financial position. Consequently, the Court is unable to assess the financial position of the bankruptcy applicant without the completion of the correct and complete financial data in accordance with the provisions of the law, the effect of which is the failure to satisfy the legal conditions required for the acceptance of the application." The findings reached by the Honorable Court of First Instance are contrary to the facts and the law in respect of the reasons upon which it based its dismissal of the bankruptcy application, for reasons summarized as follows: It is established that the expert, with all due respect and appreciation for the work undertaken thereby, submitted a defective and inadequate report insofar as it stated that the Appellant had failed to provide the expert with the requested documents, namely the financial statements relating to AL TURFAH BUILDING CONTRACTING L.L.C. and the report issued by Al Etihad Credit Bureau, contrary to the facts and supporting documents. The Appellant had previously sent such documents to the expert; however, the latter failed to review them or attach them to the report, thereby undermining the report and rendering it defective due to the expert's failure to observe that the Appellant had submitted all the required documents. Accordingly, according to the documents submitted before the Honorable Court, it is established that the Appellant did not fail to provide any document requested therefrom by the expert or, prior thereto, by the Court. Rather, the failure was attributable to the expert, who neglected to review his email due to his own omission and not due to any omission on the part of the Appellant. The Court of First Instance followed the same approach when it held in its judgment that the Appellant had failed to submit the documents required to ascertain the true state of his financial position. The Court erred when



أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحلطاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي

I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

it stated in the reasoning of its judgment that: “the Court is unable to assess the financial position of the bankruptcy applicant without the completion of the correct and complete financial data.” This is because it is established from the expert’s report, notwithstanding its deficiency in its ultimate conclusion, that the expert stated therein that “the debtor, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, has ceased paying his due debts, the maturity dates of which extend from 13 January 2016 until 31 March 2019.” The expert further stated in his report that “the debtor is in a state of financial indebtedness, particularly as he has ceased paying his obligations for a period exceeding thirty (30) days.” The expert also stated in his report that: “It should be noted that all commercial activities of the debtor have ceased, in accordance with the certificate issued by the Dubai Department of Economic Development dated 28 February 2022, and that Mr. Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi does not own any commercial licenses, which results in there being no expectation of any liquidity during the forthcoming twelve (12) months, nor any likelihood of financial support from the commercial activities referred to earlier in the report...” Accordingly, the Appellant had effectively established his financial inability to satisfy any debt and had, in fact, failed to repay such debts for several years. Several final and conclusive enforceable judgments had also been rendered against him, as likewise concluded by the expert in his report based on the documents and judgments submitted thereto by the Appellant.

The Appellant concluded, in the closing section of the explanatory memorandum, by requesting that judgment be rendered in his favor in accordance with the reliefs previously set out. The Appellee submitted a reply memorandum requesting the following: First: reassigning the matter to the restructuring trustee in order to examine the objections raised by the First Appellee, Noor Bank, for the purpose of establishing the indebtedness owed to the Bank by the bankruptcy applicant (the Appellant) for an amount of AED 8,616,557.92 (Eight Million Six Hundred Sixteen Thousand Five Hundred Fifty-Seven Dirhams and Ninety-Two Fils), together with any accruing interest at the rate of 9% on the adjudged amount from 2 March 2022 until full settlement, pursuant to the executory instrument issued in Case No. 1514 of 2018 (Plenary – Commercial - Dubai) and Execution No. 7476 of 2019 (Commercial - Dubai). Second: rendering judgment confirming the indebtedness of the Appellant in favor of the First Appellee to the Appeal by including the same in the final list of debts, as such indebtedness is established against the Appellant pursuant to the executory instrument issued in Case No. 1514 of 2018 (Plenary – Commercial - Dubai) and Execution No. 7476 of 2019 (Commercial - Dubai), and, on the merits of the appeal, dismissing the same. Third: ordering the Appellant to bear the fees, costs, and legal fees in respect of both levels of litigation.



At the hearing held on 30 January 2023, the Court rendered the following judgment: First: admitting the appeal in form. Second: prior to determining the merits of the appeal, reassigning the mandate to the same expert previously appointed and accredited in matters relating to financial restructuring and bankruptcy before the Court of First Instance, whose task shall be to carry out the assignment set out in the operative part of this judgment.

In execution thereof, the expert proceeded with the assignment entrusted thereto and submitted his report, in which he concluded as follows: "Upon examining and reviewing all documents newly submitted to the expert, it is established that the debtor, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, had been a partner in AL TURFAH BUILDING CONTRACTING L.L.C, Dubai, and that on 19 October 2015, the debtor sold and assigned his share in the capital to other partners. It was further established, in accordance with the certificate issued by the Dubai Department of Economic Development on 28 February 2022, that the debtor does not own any commercial licenses issued by the Department of Economic Development as of that date. Accordingly, it is established that the debtor does not currently possess the status of a trader, and the matter is submitted to the Honorable Court. The total amount of debts due and payable by the bankruptcy applicant (the debtor) is AED 22,793,662.09, being the aggregate of AED 3,202,806.45 and AED 19,590,855.64. Such debts are presently due and payable and are free from dispute in light of the documents and final judgments submitted before us, as detailed in Table No. (1) above." The debtor also does not own any real property, shares, bonds, or vehicles, according to the documents submitted to the financial restructuring and bankruptcy expert. Furthermore, the debtor does not hold any commercial licenses issued by the Department of Economic Development as of the date thereof, in accordance with the certificate issued by the Department of Economic Development dated 28 February 2022. It should further be noted that the debtor sold and assigned his share in the capital of AL TURFAH BUILDING CONTRACTING L.L.C – Dubai to other partners pursuant to a share sale agreement and an addendum amending the memorandum of association of the limited liability company dated 19 October 2015. Upon review of the credit report on the debtor dated 27 March 2023, it was established that the debtor had no income, according to the latest update dated 1 October 2022, and that the result (risk assessment) could not be calculated because no information regarding any active credit facilities had been reported during the preceding twenty-four (24) months. The total debts outstanding against the debtor arising from credit facilities granted for investment in and development of real estate amount to AED 22,793,662.09 as of the date thereof. Such debt is due and payable and free from dispute, particularly in light of the absence of any challenge to the final executory instrument in respect of the final amount. The debtor, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, has ceased paying his due debts, the maturity dates of



أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحللاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي

I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

which extend from 13 January 2016 to 31 March 2019. The debtor is in a state of financial indebtedness, particularly as he has ceased satisfying his obligations for a period exceeding thirty (30) days. It should further be noted that the debtor, Ayad Hassan Ali Mohamed Alhabshi, does not hold any commercial licenses, in accordance with the certificate issued by the Department of Economic Development dated 28 February 2022. It is further reflected in the credit report on the debtor that he has no income, according to the latest update dated 1 October 2022, and that the result (risk assessment) could not be calculated because no information regarding active credit facilities had been reported during the preceding twenty-four (24) months, which indicates that no liquidity is expected to be available during the forthcoming twelve (12) months. The Public Prosecution submitted a memorandum setting out its opinion, whereby it requested that the appeal be admitted in form and, on the merits, dismissed and the appealed judgment upheld.

At the hearing held on 21 June 2023, the attorney of the Appellant, appearing remotely by visual communication, submitted a memorandum. The memorandum of the Public Prosecution was also received. The appearing parties requested a judgment to be rendered, and the Court reserved the appeal for judgment at today's hearing.

Grounds

Having reviewed the case documents, heard the oral pleadings, and deliberated in accordance with the law.

Whereas it has previously been adjudged that the appeal is admissible in form.

As to the merits of the appeal, it is established in the jurisprudence of the Court of Cassation that Article (1) of UAE Bankruptcy Law promulgated by Federal Decree-Law No. (9) of 2016 provides that: *"In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned thereto respectively unless the context requires otherwise: ... Court: the court having jurisdiction in accordance with the rules of jurisdiction set forth in the Civil Procedures Law ..."*.

Article (2) thereof further provides that: *"The provisions of this Decree-Law shall apply to the following: (1) companies subject to the provisions of the Commercial Companies Law; (2) ...; (3) ...; (4) any person having the status of a trader in accordance with the provisions of the law; (5) ..."*;



أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحلّفاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي
I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

Article (67) thereof further provides that: *“The procedures set forth in Chapter Four shall regulate the following: (1) ...; (2) the declaration of the debtor’s bankruptcy and the conduct of a fair liquidation of his assets in order to satisfy his obligations”;*

Article (68) thereof provides that: *“The debtor shall submit an application to the Court for the commencement of procedures in accordance with the provisions of this Chapter if he ceases to pay his debts on their due dates for a period exceeding thirty (30) consecutive business days as a result of financial instability or if he is in a state of financial indebtedness; (2) ...”;*

Article (73) thereof further provides that: *“The application shall be submitted by the debtor or the competent regulatory authority to the Court, stating the reasons therefor, and shall be accompanied by the following documents: (a) ...; (b) ...”.*

Article (124) of the same Decree-Law provides that: *“The Court shall render a judgment declaring the debtor bankrupt and liquidating his assets in any of the following cases: 1- ...; 2- ...”.*

These provisions collectively indicate that the bankruptcy regime provided for under this law constitutes a commercial system, and that a debtor may be declared bankrupt whenever it is established that he is a trader and has ceased paying his commercial debt upon maturity as a result of financial instability or being in a state of financial indebtedness, provided that the substantive conditions required for the declaration of bankruptcy are satisfied. Bankruptcy shall be declared by a judgment issued by the competent court in accordance with the rules of jurisdiction prescribed under the Civil Procedures Law (Cassation Appeal No. 471 of 2019 Civil).

In light of the foregoing, and whereas it is established from the supplementary expert report that the debtor, Appellant, does not currently possess the status of a trader, having assigned and sold his share in the capital of AL TURFAH BUILDING CONTRACTING L.L.C to other partners, and further that he does not hold any commercial licenses issued by the Dubai Department of Economic Development as of the date thereof, pursuant to the certificate issued by the Dubai Department of Economic Development dated 28 February 2022. Whereas the result (risk assessment) could not be calculated because no information regarding active credit facilities had been reported during the preceding twenty-four (24) months, which indicates that no liquidity is expected during the forthcoming twelve (12) months, this consequently entails



the non-fulfilment of the legal conditions necessary for acceptance of the application. Moreover, no evidence has been presented in the case documents to establish otherwise. Accordingly, since the appealed judgment dismissed the application, this Court concurs with the conclusion reached thereby and rules to dismiss the appeal on the merits and uphold the appealed judgment for its stated reasons and for the foregoing grounds.

As to the fees and costs, the Court orders the Appellant to bear the same pursuant to Article 133 of the Civil Procedures Law, together with the confiscation of the security deposit pursuant to Article 37(d) of the Court Fees Law.

For These Reasons,

On the merits, the Court dismisses the appeal and upholds the appealed judgment, and orders the Appellant to bear the fees and costs, together with AED 500 as legal fees, and orders the confiscation of the security deposit.

All rights reserved | Eastlaws.com © 2026
WhatsApp: 01220749860



E.L. Ref. No. : 1381710

إمارة دبي - محكمة الاستئناف - الأحكام التجارية

الاستئناف التجاري
الطعن رقم 1539 لسنة 2022 ق
تاريخ الجلسة 2023 / 9 / 13
[رفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف]

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2023-09-13 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقم 1539 لسنة 2022 استئناف تجاري

الوقائع

حيث أنه بتاريخ 2021-8-31 تقدم الطالب/ إياد حسن علي محمد الحبشي بطلب افتتاح إجراءات إفلاسه، على سند من القول بأنه قد صار في حالة ذمة مالية مدينة واضطراب في مركزه المالي، وتوقفت عن سداد ديونها لمدة تزيد على (30) يوم عمل متتالية.. وأرفق حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة . والمحكمة نذبت خبيراً أودع تقريره، وأخطرت النيابة العامة التي قدمت مذكرة برأيها، وبجلسة 15/6/2022 حكمت المحكمة برفض الطلب .

وحيث ان ذلك القضاء لم يلحق قبولا لدى المدعي (إياد حسن علي محمد الحبشي) فطعن عليه بالاستئناف المائل بموجب لائحة مودعة في 4/7/2022 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا: الغاء الحكم المستأنف عليه والقضاء بقبول الحكم بإفلاس الطالب وتصفية أمواله وإعتبار يوم 31/12/2017 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . ثالثا: : اعادة الدعوى للخبير السابق لبحث المأمورية على نحو صحيح في ضوء تسليمه المستندات المزعومة عدم تقديمها انه لم يطالعه عبر بريده الالكتروني وأقر بأن المستأنف لم يقدمها له خلافا للواقع وللمستندات المقدمة امام المحكمة الموقرة والزامه ببحث المأمورية في ضوء المستندات المقدمة رابعا:- جعل المصروفات والرسوم والأتعاب على عاتق التفليسة وذلك كما يستلزم على ان محكمة اول درجة أسست



حكمها على انه ". وحسبما أكد عليه تقرير الخبير_ أن الطالب لم يقدم القوائم المالية المدققة أو موازين المراجعة الخاصة بشركة الطرف لمقاولات البناء ذ.م.م ، وكذا تقرير صادر من شركة الاتحاد للمعلومات الانتمائية بإسم طالب الإفلاس ، لذا لم تتمكن الخبرة من الوقوف على حقيقة وضع المدين الحالي ومدى إمكانية إعادة هيكلة أمواله من عدمه ، مما يظهر معه أن طالب الإفلاس أخفى آلية التصرف في أمواله ومركزه المالي ومن ثم فإن المحكمة لا تستطيع تقييم الوضع المالي لطالبة الإفلاس بغير استكمال البيانات المالية الصحيحة والكاملة وفقا لأحكام القانون ، وبما مؤداه تخلف الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب .. " ولما كان ما انتهت اليه محكمة اول درجة الموقرة يجافى صحيح الواقع والقانون فيما انتهت اليه بأسبابها لرفض طلب اشهار الافلاس لاسباب نجلها فى التالى :- - الثابت ان السيد الخبير وكامل التقدير لما قام به من اعمال اودع تقريره معيبا وقاصرا بشأن ان المستأنف لم يمد الخبير بالمستندات التى طلبها عبارة عن القوائم المالية الخاصة بشركة الطرف وتقرير شركة الاتحاد للمعلومات الانتمائية خلافا للواقع والمستندات حيث ان المستأنف سبق وارسل تلك المستندات للسيد الخبير الا انه لم يطالعها او يرفقها بتقريره بما اهدر تقريره وعابه بشأن عدم انتباه الخبير لتقديم المستأنف لكافة المستندات المطلوبة. ومن ثم ومن خلال هذه المستندات المقدمة امام المحكمة الموقرة يتبين بان المستأنف لم يقصر فى تقديم اى مستند مطلوب منه للخبرة ومن قبلها المحكمة وكان التقصير من جانب الخبير فلم يطالع بريده الالكتروني عن تقصير منه وليس عن تقصير من المستأنف وسارت محكمة اول درجة على دربه فيما قررته بحكمها بان المستأنف لم يقدم المستندات المطلوبة للوقوف على حقيقة وضعه المالى . جانب المحكمة الصواب حينما ذكرت باسباب حكمها:- " أن المحكمة لا تستطيع تقييم الوضع المالى لطالبة الإفلاس بغير استكمال البيانات المالية الصحيحة والكاملة" فحيث كان الثابت من تقرير الخبير القاصر بالنتيجة النهائية حيث قرر الخبير بتقريره الى ان " المدين / اياد حسن على محمد الحبشى متوقف عن سداد ديونه المستحقة ومواعيد استحقاق تلك الديون من تاريخ 13/1/2016 وحتى 31/3/2019 كما قرر الخبير بتقريره ايضا" ان حالة المدين هى حالة ذمة مالية مدينة خاصة انه متوقف عن سداد التزاماته لمدة تزيد عن 30 يوم كما قرر الخبير ايضا بتقريره " تجدر الاشارة الى ان جميع الانشطة التجارية للمدين متوقفة وذلك وفق افادة دائرة التنمية الاقتصادية بدبى بتاريخ 28/2/2022 وان السيد اياد حسن على محمد الحبشى لايملك اى رخص تجارية الامر الذى ينتج عنه عدم توقع وجود اى سيولة خلال 12 شهرا القادمة وكذلك عدم احتمال بالدعم المالى للأنشطة التجارية الموضح سلفا بالتقرير ... " الامر الذى معه يكون المستأنف قد اثبت فعليا عدم مقدرته المالية على سداد اى دين بل عجز عن سدادها لعدة سنوات وصدر ضده عدة احكام نهائية قطعية واجبة النفاذ حسب ما توصل اليه الخبير ايضا بتقريره من خلال المستندات والاحكام المقدمة اليه من المستأنف . وانتهى المستأنف فى ختام المذكرة الشارحة الى طلب الحكم له بطلباته سائلة البيان . وحيث قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية طلب فيها أولا:- :- إعادة المأمورية لأمين الهيكله لبحث اعتراضات المستأنف عليه الأول نور بنك لإثبات مديونية البنك بذمة طالب الإفلاس (المستأنف) بمبلغ 8.616.557.92 ثمانية ملايين وستمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسون درهما وإثنان وتسعون فلسا وما يستجد من فائدة بواقع 9% من قيمة المبلغ المحكوم به من تاريخ 2/3/2022 حتى السداد التام وفقا للسند التنفيذي الصادر فى الدعوى رقم 1514 لسنة 2018 تجارى كلى لى والتنفذ رقم 7476 لسنة 2019 تنفيذ تجارى



دبي ثانيا :- الحكم بإثبات مديونية المستأنف ضده الأول ضمن قائمة الديون النهائية لثبوتها بذمة المستأنف بموجب السند التنفيذي رقم 1514 لسنة 2018 تجارى كلى دبي والتنفيذ رقم 7476 لسنة 2019 تنفيذ تجارى دبي وفى موضوع الاستئناف برفضه ثالثا :- إلزام طالب المستأنف بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وبجلسة 30/1/2023 حكمت المحكمة :اولا : بقبول الاستئناف شكلا ثانيا : وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه المعتمد في شئون اعادة التنظيم المالي والافلاس امام محكمة اول درجة تكون مهمته تنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . ونفاذا لهذا القضاء فقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وادع تقريره والذي انتهى فيه الى نتيجة مفادها

انه من خلال بحث ودراسة كافة المستندات المقدمة للخبرة حديثا يتبين أن المدين / إباد حسن علي محمد الحبشي كان شريكا في شركة الطرف لمقاولات البناء ش.ذ.م.م بدبي وبتاريخ 19/10/2015 قام المدين ببيع والتنازل عن نصيبه من رأس المال إلي شركاء آخرين ، كما أنه جاء وفق الشهادة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية لدي حكومة دبي بتاريخ 28/02/2022 أن المدين لا يملك أية رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية حتي تاريخه ، وعليه يتبين بأن المدين حاليا لا يكتسب صفة التاجر ، والأمر معروض علي عدالة المحكمة الموقرة. وأن إجمالي الديون المستحقة علي طالب الإفلاس (المدين) تبلغ قيمتها الإجمالية مبلغ وقدره (3,202,806.45 درهم + 19,590,855.64 درهم) = 22,793,662.09 درهم وهي حالة الأداء فعليا وخالية من النزاع في ضوء المستندات المقدمة أمامنا من الأحكام النهائية والموضحة أعلاه بالجدول رقم (1). كما أن المدين لا يمتلك أية عقارات أو أسهم أو سندات أو مركبات وفق المستندات المقدمة إلي خبير إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وأن المدين لا يملك أية رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية حتي تاريخه وذلك وفق الإفادة الصادرة عن التنمية الاقتصادية بتاريخ 28/02/2022 ، وتجدر الإشارة إلي أن المدين المدين قد باع وتنازل عن نصيبه من رأس المال في شركة الطرف لمقاولات البناء ذ.م.م - دبي إلي شركاء آخرين وذلك وفق عقد بيع حصص وملحق بتعديل عقد شركة ذات مسؤولية محدودة صادر بتاريخ 19/10/2015. وتبين من خلال الإطلاع علي التقرير الإنتمائي العائد للمدين المؤرخ في 27/03/2023 أنه لا يوجد دخل للمدين وذلك وفق آخر تحديث في 01/10/2022 وأنه لا يمكن إحتساب النتيجة (تقييم المخاطر) بسبب أنه لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات عن التسهيلات الإنتمائية النشطة خلال ال 24 شهرا الماضية. وأن إجمالي الديون المترصدة علي المدين بسبب تسهيلات إنتمائية بغرض الاستثمار في العقارات و التطوير العقاري تقدر بمبلغ 22,793,662.09 درهم حتي تاريخه وأن الدين حال الأداء وخالي من النزاع وذلك في ضوء عدم صدور سند تنفيذي بالمبلغ النهائي. والمدين / إباد حسن علي محمد الحبشي متوقف عن سداد ديونه المستحقة ومواعيد استحقاق تلك الديون من تاريخ 13/01/2016 و 31/03/2019. وأن حالة المدين هي حالة ذمة مالية مدينة خاصة انه متوقف عن سداد إلتزاماته لمدة تزيد عن 30 يوم . وتجدر الإشارة الي أن المدين / إباد حسن علي محمد الحبشي لا يملك أية رخصة تجارية وذلك وفق الإفادة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بتاريخ 28/02/2022 ، كما أنه موضح بالتقرير الإنتمائي العائد للمدين أنه لا يوجد دخل للمدين وذلك وفق آخر تحديث في 01/10/2022 وأنه لا يمكن إحتساب النتيجة (تقييم المخاطر) بسبب أنه لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات عن التسهيلات الإنتمائية النشطة خلال ال



24 شهرا الماضية ، الأمر الذي ينتج عنه عدم توقع وجود اي سيولة خلال 12 شهرا القادمة . وحيث قدمت النيابة العامة مذكرة بالراي طلبت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبجلسة 21/6/2023 وكيل المستأنف الحاضر عبر التواصل المرني قدم مذكره وردت مذكرة النيابة وطلب الحاضرون الحكم وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم

الحديثات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا

وحيث سبق القضاء بقبول الاستئناف شكلا

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فانه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة الأولى من قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 على أن ((في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:.... المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة بقانون الإجراءات المدنية....)) ، والنص في المادة الثانية منه أيضاً على أن ((تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي (1) الشركات الخاضعة لأحكام الشركات التجارية (2)....، (3)....، (4) أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون ، (5)....)) ، والنص في المادة 67 منه أيضاً على أن ((تنظم الإجراءات الواردة في الباب الرابع ما يأتي (1)....، (2) _ اشهار إفلاس المدين وإجراء تصفية عادلة لأمواله للوفاء بالتزاماته)) ، والنص في المادة 68 منه على أنه ((على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة ، (2)....)) ، والنص في المادة 73 منه أيضاً على أن ((يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية : (أ)....، (ب)....)) ، والنص في المادة 124 من ذات المرسوم على أن ((تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي الحالات الآتية: 1_ ، 2_)) ، تدل هذه النصوص مجتمعة أن نظام الإفلاس والمنصوص عليه في هذا القانون يعتبر نظاماً تجارياً ، وأنه يجوز شهر إفلاس المدين متى ثبت أنه تاجر وتوقف عن دفع دينه التجاري في ميعاد استحقاقه نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة ، متى توافرت الشروط الموضوعية لشهر إفلاسه ، ويشهر الإفلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة بقانون الإجراءات المدنية ، (طعن رقم 471 لسنة 2019 مدني) لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي بأن المدين المستأنف حالياً لا يكتسب صفة التاجر كونه قام بالتنازل وبيع نصيبه من رأس المال في شركة الطرف لمقاولات البناء ذ.م.م إلى شركاء آخرين، كما أنه لا يملك أية رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حتى تاريخه وفق الشهادة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي المؤرخة في 28/02/2022 كما أنه لا يمكن إحتساب النتيجة (تقييم المخاطر) بسبب أنه لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات عن التسهيلات الانتمائية النشطة خلال الـ 24 شهرا الماضية ، الأمر الذي ينتج عنه عدم توقع وجود اي سيولة خلال 12



شهرها القادمة مما يستتبع ذلك عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب قبله كما لم يقم بالاوراق دليل على خلاف ما تقدم متى وكان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الطلب فإن هذه المحكمة تشاطره النتيجة التي وصل إليها وتقضي برفض الاستئناف موضوعاً وتأيد الحكم المستأنف لأسبابه ولما تقدم من أسباب وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 133 من قانون الاجراءات المدنية مع مصادرة التأمين عملاً بالمادة 37/د من قانون الرسوم .

فلهذه الأسباب

في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمّت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

All rights reserved | Eastlaws.com © 2026

WhatsApp: 01220749860

